

1500394-82.2021.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353600/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 22190547 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 3232/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO LOURENÇO CORRIAL

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500394-82.2021.8.26.0555 - 2022/000054

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353600/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 22190547 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 3232/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO LOURENÇO CORRIAL

Data da Audiência

25/03/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 25 de março de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO LOURENÇO CORRIAL, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. LUCAS CORRÊA ABRANTES PINHEIRO; da testemunha PAULO GOMES TRINDADE. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o

encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha PAULO GOMES TRINDADE, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. As partes desistiram da oitiva da testemunha faltante, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO LOURENÇO CORRIAL, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio e regime inicial aberto. A defesa requereu fixação da pena mínima, com o reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto. É o relatório. DECIDO. O acusado confessou em juízo a prática dos fatos narrados na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. O policial ouvido nesta data confirmou que deteve o acusado em poder das drogas apreendidas e periciadas. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não incide a circunstância agravante legal invocada na denúncia, qual seja, a do artigo 61, II, 'j', do Código Penal. Todas as situações previstas na referida alínea correspondem a contextos de turba popular, corre-corre, movimentação física e frenética de cidadãos para lá e para cá, desorganização social grave, que tem como fundamento agravante o comportamento do agressor consistente em um momento de vulnerabilidade dos demais, para a prática de delitos. Na lição de Guilherme Souza Nucci: "Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. [...] Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto moradores buscam socorro." (Código Penal Comentado, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, pg. 499). Não é o caso dos autos. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade e a natureza da droga, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento de pena, todavia sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem sursis. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Em razão do regime fixado, revogo a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu WELLINGTON HENRIQUE APARECIDO LOURENÇO CORRIAL à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a destruição dos objetos apreendidos. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA